៣. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវ ប្រកាសអំពីលក្ខន្តិកៈប្រទេសកម្ពុជា ជារដ្ឋអធិបតេយ្យសេរី ឯករាជ្យ និង អព្យាក្រឹតមួយ និង អំពីឯកភាពជាតិរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ។

៤. រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រកាសថា កម្ពុជានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរី ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន ពហុបក្ស។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកំណត់ឱ្យមានការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវ និង តាមកាលវេលា ។ រដ្ឋធម្ម នុញ្ញ ត្រូវអនុញ្ញាតសិទ្ធិសម្រាប់បោះឆ្នោត និង ឈរឈ្មោះឱ្យគេបោះឆ្នោតតាមរបៀបបោះឆ្នោតដោយសកល និង ស្មើភាព ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុញ្ញាតអោតមានការបោះឆ្នោតដោយសំងាត់ ដោយតម្រូវឱ្យទម្រង់ បែបបទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវផ្តល់ឱកាសគ្រប់គ្រាន់ និង សមរម្យ ដើម្បីរៀបចំ និង ចូលរួមក្នុងដំណើរ ការបោះឆ្នោត ។

៥. ត្រូវបង្កើតអង្គការតុលាការមួយឯករាជ្យ ដែលត្រូវមានអំណាចដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវសិទ្ធិដែល មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ។

៦. រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងភាគច្រើនពីរភាគបី នៃសមាជិករបស់សភាធម្មនុញ្ញ។

៧.២.១. កិច្ចព្រមព្រៀងទី១

កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ នៃជម្លោះកម្ពុជា

បណ្តារដ្ឋ ដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា គឺអូស្រ្តាលី ប្រ៊ុយណេ ដារូស្សាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតិចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលី ពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

នៅចំពោះវត្តមាន នៃលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យភាព ឯងរាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃផែនដីអព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពនៅកម្ពុជា ។

ដោយចង់ស្តារឡើងវិញ និង ថែរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ជំរុញការបង្រួបបង្រួមជាតិ និង ធានាឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេច តាមរយៈបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវដោយជឿជាក់ថា មានតែដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ សម្រាប់ជម្លោះកម្ពុជាទេ ទើបបានដំណោះស្រាយមួយយុត្តិធម៌និងយូរង្វែង ហើយនឹងរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាព និង អន្តរជាតិ ដោយស្វាគមន៍ ឯកសារក្រប ខ័ណ្ឌ ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ១៩៩០ ដែលបានព្រមព្រៀងទាំងស្រុងដោយភាគីកម្ពុជា ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ដំណោះស្រាយនៃជម្លោះកម្ពុជា ហើយបន្តបន្ទាប់មក ត្រូវបានយល់ព្រមជាឯកច្ឆ័ន្ទ ដោយក្រុម

ប្រឹក្សាសន្តិសុខ តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៦៦៨ « ១៩៩០ » ចុះថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ១៩៩០ និង ដោយមហាសន្និបាត អ.ស.ប. តាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤៥.៣ ចុះថ្ងៃទី ១៥ តុលា ១៩៩០ ។

ដោយកត់សម្គាល់ ការបង្កើតឡើង នូវក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៃកម្ពុជានៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០ ជាអង្គការស្ថាប័នស្របច្បាប់និង ជាតំណាងតំកល់អធិតេយ្យភាព និង ឯកភាពជាតិ ហើយដែលតំណាងកម្ពុជានៅបរទេស ។

ដោយស្វាគមន៍ ការជ្រើសតាំងជាឯកច្ឆ័ន្ទនូវសម្តេចនរោត្តម សីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ១៩៩០

ដោយទទួលស្គាល់ថា តួនាទីដ៏ទូលំទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទាមទារឱ្យបង្កើត អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅកម្ពុជា « អ៊ុនតាក់ » ដោយមានផ្នែក យោធា និង ផ្នែក ស៊ីវិលដែលនឹងបំពេញភារកិច្ចដោយគោរពទាំងស្រុង ដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ កមក្ពុជា

ដោយកត់សម្គាល់ នូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅពេលចប់កិច្ចប្រជុំដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៩ . ១០ កញ្ញា ១៩៩០ នៅប៉ារីសថ្ងៃ ២១ . ២៣ ធ្នូ ១៩៩០ នៅប៉ាតាយ៉ា ថ្ងៃទី ២៤ . ២៦ មិថុនា ១៩៩១ នៅប៉េកាំង ថ្ងៃទី ១៦ . ១៧ កក្កដា ១៩៩១ នៅប៉ាតាយ៉ាថ្ងៃទី ២៦ . ២៩ សីហា ១៩៩១ ព្រមទាំងកិច្ចប្រជុំនៅហ្សាការតា ថ្ងៃទី ៤ . ៦ ១៩៩១និង នៅញូវយ៉ក ថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា ១៩៩១

ដោយស្វាគមន៍ សេចក្តី១សម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិលេខ ៧១៧ « ១៩៩១ » ចុះថ្ងៃទី ១៦តុលា ១៩៩១ ស្តីពីកម្ពុជា។

ដោយទទួលស្គាល់ថា ប្រវត្តិសាស្រ្តថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មរបស់កម្ពុជា ទាមទារឱ្យ មានវិធានការពិសេស ដើម្បីធានាការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង ការមិនវិលត្រឡប់មកវិញ នៃនយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានព្រមព្រៀងដូចតទៅនេះ

ការរៀបចំក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល

ដំណាក់កាលអន្តរកាល ដើម្បីបំរើវត្ថុបំណង នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដំណាក់អន្តរកាលត្រូវចាប់ ផ្តើមពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមាន ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលសភាធម្មនុញ្ញ ដែល បានជាប់ឆ្នោតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដែលរៀបចំឡើង និង បញ្ជាក់ដោយ អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ ហើយបានក្លាយខ្លួនឯងទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិ រួមបន្ទាប់ មករដ្ឋាភិបាលមួយត្រូវបានបង្កើតឡើង ។

អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន នៃ អ.ស.ប នៅកម្ពុជា

១. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ស្នើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យបង្កើតអាជ្ញាធរបណ្តោះសន្ន នៃ អ.ស.ប មួយនៅកម្ពុជា ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថាអ៊ុនតាក់ UNTAC ដោយរួមមានទាំងផ្នែកយោធា និងផ្នែកស៊ីវិល ដែលស្ថិតនៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ របស់អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ លោកអគ្គលេខាធិការ នៃ អ.ស.ប ត្រូវចាត់តាំងតំណាងពិសេសម្នាក់ ឱ្យបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមរបស់លោក ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ក៏ស្នើថែមទៀត ដល់ក្រុមប្រិក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យប្រគល់ដល់អ៊ុនតាក់ UNTAC នូវតួនាទីភារកិច្ចមួយ ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តភារកិច្ចនេះឱ្យបានជារៀងហូរហែ តាមរយៈរបាយការណ៍ទៀងទាត់ធ្វើដោយលោកអគ្គលេខាធិការ។

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ចាប់ពីពេលនេះទៅហៅថា អេសអិនស៊ី SNC ជាអង្គការស្របច្បាប់ និង ជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ដែលតំណាងតំកល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាព នៃកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាល អន្តរកាល ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិនស៊ី SNC នឹងត្រូវសន្យាឱ្យមានការចាត់តាំងការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវរៀបចំឡើង និងដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ ធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់រៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មី និងស្របច្បាប់មួយ ។

នៅក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរកាល អេសរិនស៊ី SNC ជាតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស ហើយត្រូវកាន់កាប់អសនៈកម្ពុជានៅឯ អ.ស.ប នៅអង្គការជំនាញឡាយរបស់ អង្គការជុំវិញ អ.ស.ប និង នៅក្នុងស្ថានប័នអន្តរជាតិ និង នៅក្នុងបណ្តាសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេង ៗ ទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ អេសអិស៊ី ប្រគល់អំណាចទាំងអស់ ដែលចាំបាច់ឱ្យអ៊ុនតាក់ដើម្បីធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដូចមានពណ៌នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ស្រាប់ ។

ដើម្បីធានាឱ្យមានបរិយាកាស នយោបាយអព្យាក្រឹតមួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតទូទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ គេត្រូវដាក់បណ្តាភ្នាក់ងារ ស្ថានប័ន និង ការិយាល័យ រដ្ឋបាលណា ដែលអាចជះឥទ្ធិពល ផ្ទាល់ទៅលើលទ្ធផង នៃការបោះឆ្នោតឱ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យមើលឬ ត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគេត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពិសេស ទៅលើកិច្ចការងារការបរទេស ការពារប្រទេសហិរញ្ញវត្ថុ សន្តិសុខសាធារណៈ និង ឃោសនាការ ។ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញសារសំខាន់នៃបញ្ហានេះ អ៊ុនតាក់ « UNTAC » ចាំបាច់ត្រូវធ្វើកាត្រួតពិនិត្យតាមដែលចាំបាច់ ដើម្បីធានា អព្យាក្រឹកភាពដ៏មុឹងម៉ាត់ នៃបណ្តាស្ថាប័ន ដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យទាំងនេះ ។ អង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការពិគ្រោះជាមួយ អេសអិនស៊ី « SNC » ត្រូវពិនិត្យកំណត់មើលថា តើ

ភ្នាក់ងារណា ស្ថាប័នណា និង ការិយាល័យណា ដំណើរការសកម្មភាពទៅទៀត ដើម្បីធានាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃធម្មតានៅក្នុងប្រទេស ។ ទំនាក់ទំនងរវាង អេសអិនស៊ី « SNC » និង អ៊ុនតាក់ « UNTAC » និង ជាមួយរចនាសម្ព័នទី ២ ។

ការដកកងកម្លាំងបរទេស និង ការពិនិត្យបញ្ជាក់

ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានភ្លាម រាល់កងកម្លាំង ទីប្រឹក្សានិង បុគ្គលិកយោធាបរទេសទាំងឡាយណា ដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានទាំងសព្វាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង សំភារៈរបស់គេត្រូវដកចេញពីកម្ពុជា និង មិនត្រូវត្រឡប់មកវិញទេ។ ការដកកងកម្លាំង និងការមិនត្រឡប់នេះនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យបញ្ជាក់របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការឈប់បាញ់គ្នានិងការបញ្ឈប់នូវជំនួយយោធាពីខាងក្រៅ

ការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវចាប់អនុវត្ត ចាប់តាំងពីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងចូកជាធរមាន។ គ្រប់កងកម្លាំងទាំងអស់ ត្រូវដោះដៃឈប់ច្បាំងគ្នាភ្លាម ហើយត្រូវផ្អាកឈប់ធ្វើសកម្មភាពប្រទូស្តរ៉ាយទាំងអស់ និង ឈប់ដាក់ពង្រាយទ័ព ឬធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណា ដែលនាំឱ្យពង្រីកផែនដី ដែលខ្លួនត្រួតត្រា ឬក៏ដែលអាចនាំទៅរកការប្រយុទ្ធគ្នាជាថ្មី ។

ហេតុនេះ បណ្តាលហត្ថលេខី ស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប ឱ្យស្នើទៅលោកអគ្គលេខាឱ្យជួយឧបត្ថម្ភ សម្រួលដល់ដំណើរការនេះ រហូតដល់ពេលដែលផ្នែកយោធា របស់អ៊ុនតាក់ UNTAC អាចមានកលទ្ធភាពពិនិត្យមើលតាមដាន និងបញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះ។នៅពេលកិច្ចព្រមពៀងនេះចូលជាធរមាន ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវ ជំនួយយោធាបរទេសទាំងអស់ ទៅឱ្យភាគីកម្ពុជាទាំងអស់។ ទិសដៅនៃការរៀបចំផ្នែកយោធា ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល គឺត្រូវធ្វើឱ្យស្ថានការណ៍សន្តិសុខមានស្ថិរភាព និង កសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងបណ្តាភាគីក្នុងជំលោះ ដើម្បីពង្រឹងគោលបំណង នៃកិច្ចព្រមពៀងនេះនិង ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ នៃការវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមវិញ ។

បទបញ្ញត្តិលម្អិត ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យ ការតាមដាន និង បញ្ជាក់អំពីការឈប់បាញ់គ្នា និង វិធានការពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងការបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពបរទេស និង ការប្រមូលផ្តុំការដាក់ក្នុងបន្ទាយ និង ការដោះស្រាយជាចុងក្រោយ នៃកងកម្លាំងកម្ពុជាទាំងអស់ ព្រមទាំងសព្វាវុធរបស់គេ នៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល មានចែងណានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក(គ) និងឧបសម្ព័ន្ធទី ២ ។

ការបោះឆ្នោត

ប្រជាជនកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិសម្រេចពីអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរើសសភាធម្មនុញ្ញមួយដែលត្រូវព្រាង និង អនុមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយ

ថ្មី ស្របទៅតាមមាត្រា ២៣ រួចត្រូវក្លាយខ្លួនទៅជាសភានីតិបញ្ញត្តិដែលត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយថ្មី ។ ការបោះឆ្នោតនេះ ធ្វើឡើងក្រោមការឧបត្ថម្ភដឹកនាំរបស់ អ.ស.ប ក្នុងបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រឹតមួយ ដោយមានការគោរពដោយពេញលេញដល់អធិតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា។

អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការរៀបចំនិងដឹកនាំការបោះឆ្នោតទាំងនេះ ដោយផ្អែកលើប្រការទាំងឡាយ ដែលអាចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ឃ) និង ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣។ ហត្ថលេខីទាំងអស់ ត្រូវប្តេជ្ញាគោរពលទ្ធផល នៃការបោះឆ្នោតទាំងនេះ នៅពេលណាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា ការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរី និង ត្រឹមត្រូវហើយ ។

សិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៅកម្ពុជាទាំងអស់ ត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលពីសិទ្ធិមនុស្ស និងក្នុង បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ឡើយ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ៖

ក. ប្រទេសកម្ពុជាសន្យាថានឹង ៖

- ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានកម្ពុជា

- គាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាព ដែលជំរុញ និង ការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន

- ចាត់បណ្តាវិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថានយោបាយ និង អំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាល មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យវិលត្រឡប់មកវិញដាច់ខាត

- ចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដល់ សិទ្ធិមនុស្ស និងហត្ថលេខីផ្សេងៗ ទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាថាជួយជំរុញ និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង អ.ស.ប អន្តរជាតិទាំងឡាយ និង សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងឡាយរបស់មាសន្និបាត អ.ស.ប ដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ ដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកកើតឡើងវិញ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីទៀត ។

ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាល អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវទទួលខុសត្រូវបណ្តុះបណ្តាលបរិយាកាសមួយ ធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយផ្អែកលើប្រការ ដែលមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ១ ជំពូក (ង) ។

មាត្រា១៧

ក្រោយពីរយៈកាលអន្តរកាលត្រូវបានបញ្ចប់ គណៈកម្មការ អ.ស.ប ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគប្បីបន្តតាមដានឱ្យបានជិតដល់ពីស្ថានភាព សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ហើយបើចាំបាច់មានរួមទាំងការតែងតាំងអ្នកធ្វើកំណត់ហេតុពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវធ្វើបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីលទ្ធផលនៃ ការរកឃើញរបស់ខ្លួន ទៅជូនគណៈកម្មការ និង មហាសន្និបាត ។

ការធានាអន្តរជាតិ

កម្ពុជាសន្យាថា នឹងថែរក្សា ការពារ ហើយហត្ថលេខីឯទៀតៗ សន្យាថា ទទួលស្គាល់និងគោរពចំពោះអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជា ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដាច់ដោយឡែក ។

ជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង

ចាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ចូលជាធរមានគេត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឱ្យមានលក្ខណសម្បត្តិនយោបាយសេចដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលនាំសម្រួលឱ្យដល់ការវិលត្រឡប់ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងការចូលមកក្នុងសង្គមជាតិវិញដោយសុខដុមរមនានៃជនភៀសខ្លួននិងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ។

មាត្រា២០

១. ជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ដែលស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវមានសិទ្ធិវិល ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ និងរស់នៅដោយសុវត្ថិភាព សន្តិសុខ និងភាពថ្លៃថ្នូរ ដោយគ្មានការ សំឡុតកំហែង ឬ ការគាបសង្កត់បែបណាមួយឡើយ ។

២. ហត្ថលេខីទាំងឡាយ សូមស្នើចំពោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និង ជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងកម្ពុជា ឱ្យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូរ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាភាគមួយ នៃដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដែលបប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអំណាចទូទៅរបស់តំណាងពិសេស នៃលោកអគ្គលេខាធិការ ស្របតាមសេចក្តីណែនាំ និងគោរពការណ៍ស្តីពីមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៤ ។

ការដោះលែងឈ្លើសឹកនិងជនស៊ីវិលជាប់ឃុំ

ការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ត្រូវសម្រេចឡើងក្នុងពេល ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរ

ជាតិ CICR ដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ ដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភ តាមការដែលចាំបាច់អំពីអង្គការ មនុស្សធម៌អន្តរជាតិ សមស្របផ្សេងៗទៀត និងពីហត្ថលេខីទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា ជនស៊ីវិលជាប់ឃុំឃាំង គឺសំដៅទៅលើបុគ្គលដែលមិនមែនជាឈ្លើយសឹក ហើយដែលបានរួមចំណែកដោយប្រការណាមួយក៏ដោយ ដល់ការតស៊ូដោយអាវុធ ឬការតស៊ូនយោបាយហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួន ឬដោយភាគីណាមួយ ដោយសារការរួមចំណែករបស់ខ្លួននោះ ។

គោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយរបស់កម្ពុជាបណ្តាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន ដោយរួមទាំងគោលការណ៍ ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ក៏ដូចជាគោលការណ៍ស្តីពីលក្ខន្តិកៈរបស់កម្ពុជា ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតមួយហើយដែលត្រូវបញ្ចូល ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាថ្មីនោះ គឺមានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី ៥ ។

ការស្តារនិងកសាងឡើងវិញ

បណ្តាហត្ថលេខីស្នើរដ៏ទទូច ឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិ ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដោយឡែកមួយ។ ដោយទឹកចិត្តស្មោះត្រង់និងក្នុងស្មារតីសហប្រតិបត្តិការបណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយត្រូវដោះស្រាយ ដោយសន្តិវិធីនូវរាល់ទំនាស់ដែលទាក់ទងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយស្នើរសុំរដ្ឋដទៃផ្សេងទៀត អង្គការអន្តរជាតិ និងអង្គការដទៃទៀត ឱ្យចូលរួមសហការនិងជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ និងក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អ៊ុនតាក់ UNTAC ។ ហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការដ៏ពេញលេញ ជាមួយអង្គការសហប្រជាជាដើម្បីជាដល់ការអនុវត្តន៍ភារកិច្ចរបស់គេដោយរួមទាំងការផ្តល់បុព្វសិទ្ធិ និង អភ័យឯកសិទ្ធិទាំងឡាយ និងដោយធានានិង ជួយសម្រួលដល់សេរីភាព ក្នុងការធ្វើដំណើរ និង ការទាក់ទងគ្នាក្នុងទឹកដីនិង ឆ្លងកាត់ទឹកដីរៀងៗ ខ្លួន ។ ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន អ៊ុនតាក់ UNTAC ត្រូវអនុវត្តដោយគោរព ដោយសមស្របនូវអធិបតេយ្យភាពនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលនៅជិតខាងកម្ពុជា ។

១. បណ្តាហត្ថលេខីទាំងឡាយ ត្រូវធ្វើតាមដោយស្មោះស្ម័គ្រ នូវរាល់កាតព្វកិច្ច ដែលមានសន្យានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយត្រូវធ្វើសហប្រតិបត្តិការពេញលេញជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលអ៊ុនតាក់ « UNTAC » ត្រូវការក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ។

២. ការចុះហត្ថលេខា តាំងនាមឱ្យប្រទេសកម្ពុជា ដោយបណ្តាសមាជិក រអេសអ៊ិនស៊ី ត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាការសន្យាគោរពដោយភាគី និង កងទ័ពកម្ពុជាទាំងអស់ ចំពោះប្រការទាំងឡាយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។ ដោយមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់បុព្វសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយយោងតាមសំណើរបស់លោកអគ្គលេខាធិការ សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពី

កម្ពុជា ក្នុងករណីដែលមានការរំលោភឬ គំរាមកំហែង និងមានការរំលោភដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវធ្វើការពិគ្រោះគ្នាដ៏សមស្របជាបន្ទាន់ រាប់ទាំងជាមួយបណ្តា សមាជិតសន្និសីទក្រុងប៉ារីស ស្តីពីកម្ពុជា ដើម្បីចាត់វិធានការស្របជានា ដល់ការគោរពការសន្យាទាំងនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលចុះហត្ថលេខានេះទៅ ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋទាំងអស់។ ឯកសារផ្លូវការនៃការចូលរួម ត្រូវតំកល់ទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋាឥណ្ឌូណេស៊ី ។ ចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ដែលយល់ព្រមចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវចូលជាធរមានបញ្ញត្តិ ចាប់តាំងពីពេលតំកល់ឯកសារផ្លូវការសុំចូលរបស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋដែលបានសុំចូល ត្រូវជាប់បញ្ញត្តិទៅនឹងកាតព្វកិច្ចដូចគ្នានឹងបណ្តាហត្ថលេខីដទៃទៀតដែល ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលអត្ថបទធ្វើជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ី មានតម្លៃដូចគ្នា នឹងត្រូវតំកល់រក្សាទុកជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបាំង និង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលមាននឹងធ្វើនូវច្បាប់ចម្លងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើមទៅជូនរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋ ផ្សេងៗ ទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជានិង ជូនទៅលោកអង្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពបណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចដូចមាននាមខាងក្រោម ដែលបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវហើយនោះ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ធ្វើជានៅក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ មួយពាន់ប្រាំបួនរយកៅសិបមួយ ។

៧.២.២. កិច្ចព្រមព្រៀងទី២

កិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនិងនៅនឹងអធិតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃផែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដាសាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីតលីពីន សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបូរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង សហរដ្ឋអាមេរិចឱ្យសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម និង សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសង្គមនិយមយូហ្គោស្លាវី ។

ដោយមានវត្តមានរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ដោយជឿជាក់ថា ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែង នៃការរក្សាសន្តិភាព និង សន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ដោយរំលឹកឡើងវិញ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង បទបញ្ញត្តិ នៃច្បាប់អន្តរជាតិដទៃទៀត ។

ដោយចាត់ទុកថា ការគោរពដ៏ពេញលេញនូវគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែក និង មិនអន្តរាគមន៍ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុង និង កិច្ចការក្រៅប្រទេស របស់បណ្តារដ្ឋ គឺមានសារសំខាន់ ដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ថែរក្សាសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ ។

ដោយអះអាងឡើងវិញ អំពីសិទ្ធិមិនអាចបាត់បង់បានរបស់បណ្តារដ្ឋ ដើម្បីសម្រេចដោយសេរីនូវប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និង សង្គមរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលបំណងរបស់ប្រជាជនខ្លួនដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែក វិទ្ធង្សនា ការបង្ខិតបង្ខំ ឬ គំរាមកំហែងពីខាងក្រៅ ទោះតាមរូបភាពបែបណាមួយក៏ដោយ ។

ដោយចង់ជំរុញ ការគោរព និង អនុវត្តតាមសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន ស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ដែលទាក់ទិនដទៃ ៗ ទៀត ។បានព្រមព្រៀងដូចតទៅ ៖

ប្រទេសកម្ពុជា

១. កម្ពុជា តាមរយៈឯកសារនេះសន្យាយ៉ាងឧឡារិកថា នឹងថែរក្សា និង ការពារអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួន ។ អព្យាក្រឹតភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជា នឹងត្រូវប្រកាសហើយ និងចារិកទុកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ដែលនឹងត្រូវអនុម័តក្រោយពីការបោះឆ្នោត ដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវ ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ កម្ពុជាសន្យាថា ៖

ក. ចៀសវាងអំពើណាមួយ ដែលអាចនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ អធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី របស់រដ្ឋដទៃ ។

ខ. ចៀសវាងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធយោធា ឬ បណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាណាមួយ នឹង រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត ដែលមិនស្របតាមអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន តែប្រការនេះមិនមានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់កម្ពុជាក្នុងការ ទទួលយកសំភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និង ជំនួយចាំបាច់ ដែលអាចឱ្យកម្ពុជាអនុវត្តសិទ្ធិដ៏ពេញលេញរបស់ខ្លួន ដើម្បីស្វ័យការពារ និង ដើម្បីថែរក្រាច្បាប់និង សណ្តាប់ធ្នាប់ ។

គ. ចៀសវាងជ្រៀតជ្រែក ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ រដ្ឋដទៃៗ ទៀត ដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ទោះតាមរូបភាពណាក៏ដោយ ។

ឃ. បញ្ចប់សន្ធិសញ្ញា និង កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយ ដែលមិនសមស្របទៅនឹង អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនរំលោភបាននៃផែនដី អព្យក្រឹតភាព នឹង ឯកភាពជាតិរបស់ខ្លួន ។

ង. ចៀសវាងគំរាមកំហែង ឬ ប្រើកម្លាំង ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពផែនដី ឬ ឯករាជ្រនយោបាយ នៃរដ្ឋណាមួយ ឬ ដោយឥរិយាបថណាមួយ ដែលមិនស្របនឹងគោលចំណងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ច. ដោះស្រាយជំលោះជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀត ដោយសន្តិវិធី ។

ឆ. ចៀសវាងប្រើផែនដីរបស់ខ្លួន ឬ ផែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាព មិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ៗ ទៀត។

ជ. ចៀសេវាងអុនញ្ញាតឱ្យបញ្ចូល ឬ ដាក់ទីតាំង កងកម្លាំងបរទេស រួមទាំងបុគ្គលិកយោធា ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយនៅកម្ពុជា និង ទប់ស្កាត់ការបង្កើត ឬ រក្សាទុកមូលដ្ឋានយោធាបរទេស ចំណុចបង្អែក ឬ ទីកន្លែងមធ្យោបាយនៅកម្ពុជាឡើយ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់អនុវត្តនូវដំណោះស្រាយបាយរួមមួយ ។

១. ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ តាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងឱឡារិកថា ទទួលស្គាល់ និង គោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបានដែនដី អព្យាក្រឹតភាពនិង ឯកភាពជាតិកម្ពុជា ។

២. ដើម្បីសម្រេចទិសដៅនេះ ភាគីទាំងនេះសន្យាថា ៖

ក. ចៀសវាងចូលរួមក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយ ឬក៏ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាផ្សេងណាជាមួយកម្ពុជាដែលមិនសមស្របនឹងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជា តែប្រការទាំងនេះមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ សិទ្ធិកម្ពុជាក្នុង ការទទួលសំភារៈយោធា អាវុធ គ្រាប់រំសេវ និងជំនួយដែលចាំបាច់ ដើម្បី ឱ្យកម្ពុជា ប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិដ៏ពេញរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការការពារខ្លួន និងដើម្បីរក្សាច្បាប់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ ។

ខ. ចៀសវាងជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា ទោះក្នុងរូបភាពណាមួយក៏ដោយ ទោះដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រយោលក្តី ។

គ. ចៀសគំរាមកំហែង ឬ ក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ក៏ឯករាជ្យខាងយោបាយរបស់កម្ពុជា ក្នុងរូបភាពណាមួយ ដែលមិនសមស្របនឹងគោល បំណង របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ឃ. ដោះស្រាយរាល់ជម្លោះជាមួយកម្ពុជាដោយសន្តិវិធី ។

ង. ចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួន ឬ ក៏ទឹកដីរបស់រដ្ឋដទៃទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃបដិអព្យាក្រឹតភាព

និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

ច. ចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃ ដែនដី របស់រដ្ឋដទៃទៀត ។

ឆ. ចៀសវាងបញ្ចូល ឬតាំងមូលដ្ឋានកងកម្លាំងបរទេសរួមមានទាំងបុគ្គលិកយោធានៅកម្ពុជា ទោះក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយ និង ចៀសវាង បង្កើត ឬ ក៏រក្សាទុកនូវមូលដ្ឋានយោធា ចំណុចបង្អែក ឬ ទីតាំងមធ្យោបាយនៅក្នុងកម្ពុជា លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាត ពីអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្រាប់ការ អនុវត្តដំណោះ ស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

សេចក្តីថ្លែងការស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស

១. មនុស្សទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវមានសិទ្ធិ និង សេរីភាព ដែលបានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែង ការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស និង ច្បាប់អន្តរជាតិ ទាក់ទិននឹងសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀត ។

២. ក្នុងគោលដៅនេះ

ក. កម្ពុជាសន្យាថា ៖

ធានាគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្ស ហើយនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាគាំទ្រសិទ្ធិ ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលជំរុញនិង ការការពារសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូល ដ្ឋានចាត់វិធានការ ដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាកុំឱ្យនយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអតីតកាលវិល ត្រឡប់មកវិញជាដាច់ខាត

ចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស ដែលទាក់ទិន

ខ. ភាគីឯទៀត ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសន្យាបង្កើត និង លើកទឹកចិត្តដល់ការ គោរព និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជា ដូចដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដើម្បីជា ពិសេសទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ ។

៣. គណៈកម្មការអំពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ សហប្រជាជាតិត្រូវបន្តតាមដានដោយជិតដល់ ស្ថានការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា រួមទាំងក្នុងករណីចាំបាច់ ចាត់តាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសម្នាក់ ដែលត្រូវរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការរកឃើញរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ជូនទៅគណៈកម្មការ និង ទៅមកហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ភាគីដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អំពាវនាវដល់រដ្ឋដទៃទៀតឱ្យទទួលស្គាល់ និងគោរពបែប យ៉ាង ដល់ធងិតេយ្យភាព និង ឯករាជ្យបូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដី អព្យាក្រឹត ភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ហើយជៀសវាងធ្វើអំពើដែលមិនស្របនឹងគោលការណ៍ទាំងនោះ ឬ ដែលមិនស្របទៅ នឹងប្រការដទៃទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ៖

១. ក្នុងករណីមានការរំលោភ ឬ ការគំរាមកំហែង រំលោភលើអធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាព ឬ ឯករាជ្យជាតិនៃកម្ពុជា ឬលើការប្តេជ្ញាអនុវត្តដទៃទៀតណាមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើការពិគ្រោះជាបន្ទាន់ ដើម្បីអនុម័តរាលវិធានការសមស្រប ដើម្បីធានាការគោរពដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនោះ និង ដោះស្រាយរាល់ការរំលោភទាំងនោះតាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ។

២. វិធានការបែបនេះក្នុងចំណោមវិធានការផ្សេងទៀត អាចរួមមាន ការរាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬ ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដំណោះស្រាយនូវទំនាស់ដោយសន្តិវិធីយោងទៅតាមមាត្រា ៣៣ នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

៣. បណ្តាភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ក៏អាចសុំការឧបត្ថម្ភពីសហប្រធាននៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាដែរ ។

៤. ក្នុងករណីមានការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ភាគីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវស្នើដល់អង្គការមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឱ្យចាត់វិធានការដទៃទៀតដែលសមស្រប ដើម្បីទប់ស្កាត់ និង លុបបំបាត់ការរំលោភបែបនេះ ដោយស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិដែលទាក់ទិន។

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមាននៅពេលចុះហត្ថលេខា

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវទុកចំហសម្រាប់រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួម ។ ពាក្យសុំចូលផ្លូវការ ត្រូវតំកល់ទុកនៅនឹង រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូលណេស៊ី ។ សម្រាប់រដ្ឋនីមួយ ៗ ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក្យសុំចូលនោះ ត្រូវចូលជាធរមាននៅថ្ងៃតំកល់ទុពាក្យសុំចូលរួមរបស់ខ្លួន។

ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដែលមានជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្ស៊ីមានតំលៃដូចគ្នា ត្រូវដាក់តំកល់ទុកនៅរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ដែលនឹងបញ្ជូននូវច្បាប់ចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវហើយ ទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋដទៃៗ ដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា និងជូនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាព បណ្តាប្រតិភូពេញសមត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ។

៧.២.៣. កិច្ចព្រមព្រៀងទី៣

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ស្តីពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ

១. ទិដ្ឋៅជាបឋមនៃការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ គឺការរីកចំរើននៃប្រជាជាតិ និង ប្រជាជនកម្ពុជា ដោយគ្មានការប្រកាន់រើសអើង ឬ ការធ្វើឱ្យខូចប្រយោជន៍ ហើយដោយគោរពយ៉ាងពេញ

លេញដល់សិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាពជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ជនគ្រប់ៗរូប ។ ដើម្បីសម្រេចឱ្យបានគោលដៅនេះ គឺត្រូវទាមទារការអនុវត្តដ៏ពេញលេញនូវដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ ។

២. ការទទួលខុសត្រូវជាសំខាន់ ក្នុងការសម្រេចអំពីសេចក្តីត្រូវការនិងគំរោងផែនការទាំងឡាយសម្រាប់ករកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ត្រូវនិងស្ថិតនៅលើប្រជាជន និង រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងវិញ ត្រូវស្ថិតនៅលើប្រជាជន និង រដ្ឋកិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបង្កើតឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីភាព និងត្រឹមត្រូវ ។ មិនត្រូវមានការប៉ុនប៉ង ពីសំណាក់ប្រភពខាងក្រៅណាមួយ ដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលយកនូវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍មួយ ឬរារាំងទាយក (អ្នកផ្តល់អំណោយ) ទាំងឡាយ ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការកសាង ប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនោះឡើយ ។

៣. ជំនួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ជាលក្ខណៈតំបន់ និងជាលក្ខណៈ ទ្វេភាគីដល់ការប្រទេសកម្ពុជា គប្បីត្រូវបានសំរបសម្រួលជាអតិបរមាតាមការដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីបំពេញឬបន្ថែម ទៅលើធនធានក្នុងប្រទេស ហើយនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយឥតលំអៀង និង ដោយគិតគូរយ៉ាងពេញលេញ ដល់អធិតេយ្យភាព អាទិភាព មធ្យោបាយទាំងឡាយនៃ ស្ថាប័ននានា ហើយនឹងសមត្ថភាពស្រូបយកជំនួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

៤. នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចត្រូវតែបំរើផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់តំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសតំបន់ដែលចាញ់ប្រៀបជាងគេ ហើយត្រូវតែបានទៅ ដល់គ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គម ។

៥. ការអនុវត្តនូវការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយជាអន្តរជាតិ ត្រូវធ្វើឡើងជាកំណត់នៅក្នុងរយៈពេលមួយ ដែលទទួលស្គាល់ដោយជាក់ស្តែងនូវភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយ និង បច្ចេកទេស។ ការអនុវត្តតម្រូវផងដែរឱ្យមានសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់មួយ រវាងអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអ្នកចូលរួមវិភាគទានជាទ្វេភាគីក្នុងតំបន់ និង អន្តរជាតិ ។

៦. ប្រព័ន្ធសហប្រជាជាតិ ត្រូវមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការស្តារ និង កសាងឡើងវិញ ។ ការចាប់ផ្តើមលើកផែនការកសាងឡើងវិញ និងការអំពាវនាវជាអន្តរជាតិដើម្បីរកវិភាគទាន ត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដ៏សមស្រប ដើម្បីធានានូវជោគជ័យរបស់ខ្លួន ។

៧. គេមិនអាចផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ស្តីពីការកសាងជាតិឡើងវិញបានទេ បើគ្មានការវាយតំលៃលម្អិតអំពីភោគទ្រព្យខាងកម្លាំងមនុស្ស ខាងធម្មជាតិ និងខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗ ទៀតនោះ ។ ជាការចាំបាច់ត្រូវធ្វើបញ្ជីជំរឿនប្រជាជាន ពិនិត្យរកមើលអំពីអាទិភាពផ្នែកខាង ការអភិវឌ្ឍន៍ និង ការកំណត់ឱ្យបានច្បាប់ អំពីធនធានដែលមាននៅក្នុងប្រទេស និង ក្រៅប្រទេស ។

ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ ត្រូវមានគំរោងបញ្ជូនទៅកាន់កម្ពុជា នូវបេសកកម្មស្វែងយល់ការពិតរបស់ប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀត ដោយមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនាគត ។

៨. អាស្រ័យដោយគេសម្រេចបានដំណោះស្រាយនៃនយោបាយរួមនោះ នាពេលនេះគេអាចធ្វើ ហើយគួរតែធ្វើនូវការផ្តួចផ្តើមដំណើរការស្តារឡើងវិញ សំដៅដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់ និង កសាងលក្ខណសម្បត្តិមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការរៀបចំនូវផែនការកសាងឡើងវិញដែលមានរយៈពេលមធ្យម និងរយៈពេលវែង ។

៩. សម្រាប់ដំណាក់កាលនៃការស្តារឡើងវិញនេះ គេស្នើឱ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ សម្របសម្រួលកម្មវិធីដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់ ដែលត្រូវបានតែងតាំងឡើងសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

១០. នៅក្នុងដំណាក់កាលស្តារឡើងវិញនេះ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេស ទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង សុខភាព ទីលំនៅ ការហ្វឹកហ្វឺន ការអប់រំ ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ និង ការស្តារឡើងវិញនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័នជាមូលដ្ឋាន និង មធ្យោបាយសំភារៈប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈ ដែលមានស្រាប់របស់កម្ពុជា

១១. ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាអន្តរជាតិសម្រាប់រយៈពេលវែង ស្តីពីការកសាងឡើងវិញត្រូវរង់ចាំដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយ បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត និងការសម្រេចចិត្ត និង ការអនុម័តនូវនយោបាយ និង អាទិភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួន ។

១២. ដំណាក់កាលនៃការកសាងឡើងវិញនេះ ត្រូវជំរុញលើកកម្ពស់ស្មារតីរកស៊ីធ្វើសហគ្រាសរបស់កម្ពុជា ហើយប្រើប្រាសវិស័យឯកជនក្នុងចំណោមវិស័យនានាជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយជំរុញការរីកចំរើនសេដ្ឋកិច្ចដោយកម្លាំងខ្លួនផ្ទាល់។ ដំណាក់កាលនេះក៏ត្រូវទទួលផលប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ផងដែរ ដែលក្នុងនោះមានការពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថាប័ននានាដូចជា គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច សម្រាប់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ESCAP និង គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គជាដើម ហើយពីបណ្តារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ និង ពីការចូលរួមរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។

១៣. ដើម្បីបានស៊ីចង្វាក់គ្នា និង តាមដានការធ្វើវិភាគទានដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ សម្រាប់ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោត គេត្រូវបង្កើតស្ថាប័នពិគ្រោះយោបល់មួយ ហៅថាគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ស្តីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ICORC នៅពេលវេលាមួយសមស្រប និង បើកចំហចំពោះអ្នកធ្វើអំណោយ និងភាគីផ្សេងទៀតដែឡទាក់ទិន ។ គេស្នើលោកអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិឱ្យធ្វើការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ឱ្យប្រយោប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិ គាំទ្រគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្តីពីការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ « ICORC » ក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាធ្វើឱ្យមានការផ្ទេរដោយគ្មានការអោក់រអួល ពីដំណាក់កាលស្តារឡើងវិញទៅដំណាក់កាល កសាងឡើងវិញ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា

១. សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា ត្រូវបានកោះប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង ក្នុងទិសដៅឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយ ដោយមានការធានាជាអន្តរជាតិ ដែលនឹងនាំសន្តិភាពមកឱ្យប្រទេសវិញ ដែលបានឆ្លងកាត់ជម្លោះប្រកបដោយសោកនាដកម្មនិង ការបង្ហូរឈាមនេះ ។

សន្និសីទបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសម័យប្រជុំពីរលើក លើកទីមួយពីថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ហើយលើកទី ពីរ ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ។

២. សហប្រធាននៃសន្និសីទមាន ៖

ឯកឧត្តម រ៉ូឡង់ឌុយម៉ាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និងឯកឧត្តម អាលីអាឡាតាស រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។

៣. រដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទ មានដូចតទៅ ៖

អូស្ត្រាលី ប្រ៊ុយណេដារុស្សាឡាម កម្ពុជា កាណាដា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សហរដ្ឋអាមេរិក សាធារណរដ្ឋបារាំង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ជប៉ុន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ម៉ាឡេស៊ី សាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីន ចក្រភពអង់គ្លេស និង អៀរឡង់ខាងជើង សាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី រាជាណាចក្រថៃឡង់ សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀត សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ។

បន្ថែមពីលើនេះចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធត្រូវបានតំណាងដោយរដ្ឋដែលធ្វើជាប្រធានចលនានោះ ចំពេលដែលសន្និសីទ ប្រជុំមួយលើកៗ នោះគឺ ហ្ស៊ីមបាបវេ នៅសម័យប្រជុំលើកទី មួយ និង យូហ្គោស្លាវី នៅសម័យប្រជុំលើកទី ពីរ ។

៤. ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី មួយ នៃសន្និសីទ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយភាគីកម្ពុជាទាំងបួន។ ក្នុងឱកាសសម័យប្រជុំលើកទី ពីរ នៃសន្និសីទ ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតំណាងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ ក្រោមអធិតីភាពនៃប្រធានរបស់ខ្លួន គឺ សម្តេច នរោត្តមសីហនុ ។

៥. អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ឯកឧត្តម ហាវិយ៉េរប៉េរ៉េសដេគូអេយ៉ារ និង តំណាងពិសេសរបស់លោកគឺ លោករ៉ាហ្វីឌីនអាហ៍ម៉េដ ក៏បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដែរ ។

៦. សន្និសីទបានរៀបចំការងារ របស់ខ្លួនដោយបង្កើតនូវ គណៈកម្មការការងារចំនួន បី ដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈកម្មការទាំងនោះ ហើយដែលបានប្រជុំគ្នាក្នុងរយៈពេលនៃសម័យប្រជុំលើកទីមួយរបស់សន្និសីទ ។ គណៈកម្មការទី មួយ បានពិភាក្សាលើបញ្ហា

យោធា គណៈកម្មការទី ពីរ បានពិភាក្សាលើការធានាជាអន្តរជាតិគណៈកម្មការទី បី បានពិភាក្សាលើបញ្ហាមាតុភូមិនិវត្តន៍ នៃជនភៀសខ្លួន និងជនផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែង និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ

បណ្តាប្រធាន និង អ្នការាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនីមួយ ៗ មាន ៖

ចំពោះគណៈកម្មការទី មួយ ៖

សហប្រធាន៖ លោក ស.រ .ហ្គារ៉េខាន់ ឥណ្ឌា

លោក អាឡង់ ស៊ូលីវ៉ាន់ កាណាដា

អ្នករាយការណ៍៖ លោកស្រី វិត្តូរីយ៉ា ស៊ីសង់តេ បាតាក្លង់ ហ្វីលីពីន

ចំពោះគណៈកម្មការទី ពីរ ៖

សហប្រធាន៖ លោក ស៊ូលីវង្ស ប្រាស៊ីធីដេជ (ឡាវ)

លោក ហ្សាណៃល៍ អាប៊ីឌីន អ៊ីប្រាហ៊ីម (ម៉ាឡេស៊ី)

អ្នករាយការណ៍៖ លោក អ៊ែររ៉េ ដឺហ្សង់ដឺឡាបាទី (បារាំង)

ចំពោះគណៈកម្មការទី បី ៖

សហប្រធាន៖ លោក យូគីយ៉ូ អ៊ីម៉ាហ្គាវ៉ា (ជប៉ុន)

លោក រ៉ូប៊ែរត៍ ម៉េរីល្លេស (អូស្ត្រាលី)

អ្នករាយការណ៍៖ វរៈសេនិយ៍ឯក រ៉ូណាជុក ស្វាសឌីគាត (ថៃឡង់)

សន្និសីទក៏បានបង្កើតផងដែរនូវគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ច

(adhoc)ដែលមានតំណាងរបស់ភាគីកម្ពុជាទាំងបួនជាសមាជិក និង ដឹកនាំដោយតំណាងរបស់សហប្រធានទាំងពីរនៃសន្និសីទ ។ ភារកិច្ចនៃគណៈកម្មាធិការនេះ គឺទទួលបន្ទុកបញ្ហាដែលទាក់ទងដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងបណ្តាភាគីកម្ពុជា ។ គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចនេះបានធ្វើការប្រជុំជាច្រើនលើកនៅក្នុងរយៈពេលនៃសម័យប្រជុំ លើកទី មួយរបស់សន្និសីទ ។

គណៈកម្មាធិការសំរបសម្រួលបានធ្វើការប្រជុំនារាល់ពេលសម័យប្រជុំទី ១ ទី ២ របស់សន្និសីទ។ ការប្រជុំក្រៅផ្លូវការមួយរបស់គណៈកម្មាធិការសំរបសម្រួល ក៏បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង ញ៉ូវយ៉ក កាលថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩១ កន្លងទៅនេះផងដែរ ។

៧. នៅទីបញ្ចប់នៃសម័យប្រជុំលើកទី មួយ សន្និសីទបានជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការរៀបចំនូវចំណុចផ្សេង ៗ ជាច្រើននិងចាំបាច់ ដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជា ។ ក៏ប៉ុន្តែសន្និសីទបានកត់សម្គាល់ថា នៅពុំទាន់មានលទ្ធភាពឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួម នៅឡើយទេ ។

ហេតុដូច្នេះមានការសម្រេចថា ត្រូវផ្អាកសន្និសីទនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៨៩ សិន ។ ជាមួយគ្នានោះសន្និសីទបានអំពាវនាវដល់ភាគីជាប់ទាក់ទិនទាំងអស់ឱ្យបង្កើតការខិតខំ ដើម្បីឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួម និង បានស្នើដល់សហប្រធានឱ្យជួយឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងសម្រួល ដល់ការខិតខំទាំងនោះ ។

៨. បន្ទាប់ពីការផ្អាកសម័យប្រជុំលើកទី មួយ នៃសន្និសីទមកសហប្រធាន និង អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានធ្វើការពិគ្រោះយ៉ាងទូលំទូលាយ ជាពិសេសជាមួយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង ៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានិងជាមួយអ្នកចូលរួមដទៃទៀតនៃសន្និសីទប៉ារីស ។

កម្មវត្ថុនៃការពិគ្រោះទាំងនោះ គឺការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្តីអំពីទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃដំណោះស្រាយ ការធានានូវទំនាក់ទំនងនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមទាំងអស់ ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងគោលបំណងនោះ និង ការបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅកម្ពុជាឱ្យបានឆាប់ជាទីបំផុត។ ការប្រឹងប្រែងរបស់សហប្រធាន និងអគ្គលេខាធិការ បានអនុញ្ញាត ឱ្យកោះប្រជុំជាថ្មី នូវសន្និសីទ ទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជា ។

៩. នៅក្នុងដំណាក់កាលបើសម័យប្រជុំបញ្ចប់នៃសន្និសីទប៉ារីសថ្ងៃ ២៣ តុលា ១៩៩១ ឯកឧត្តម ហ្វ្រង់ស្វាមីតេរ៉ង់ ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង សម្តេចនរោត្តសីហនុ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម ហាវីយ៉េរប៉េរ៉េដេគូអេយ៉ារ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ បានអានសុន្ទរកថាចំពោះអង្គសន្និសីទ ។

១០. នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទីពីរ សន្និសីទបានអនុមតិនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖

ក. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជាដោយភ្ជាប់នូវឧបសម្ព័ន្ធ ស្តីពីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្ន អ.ស.ប នៅកម្ពុជា បញ្ហាយោធា ការបោះឆ្នោត មាតុភូមិនិវត្តន៍នៃជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា និង ជនផ្លាស់ទីកន្លែងនិងបញ្ហាគោលការណ៍ សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជា ។

ខ. កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអធិបតេយ្យភាព ឯករាជ្យ បូរណភាពនិង ភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដី អព្យាក្រឹតភាព និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា និង

គ. សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ។

ឯកសារទាំងត្រូវបានរៀបរៀងឡើងលើកមូលដ្ឋាននៃ ឯកសារក្របខ័ណ្ឌដើម្បីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃជំលោះកម្ពុជា ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំងប្រាំ នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩០ និង ឯកសារការងារដែលត្រូវបានរៀបចំឡើង នាសម័យប្រជុំលើកទី មួយ របស់សន្និសីទ ។ ឯកសារទាំងនេះគ្រោងនូវដំណើរការបន្តបន្ទាប់មួយ នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិ ព្រមទាំងតួនាទីមួយដ៏ទូលាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនកម្ពុជា កំណត់យកអនាគតនយោបាយរបស់ខ្លួន តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរី និងត្រឹមត្រូវរៀបចំ និង ដឹកនាំដោយសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងបរិយាកាស នយោបាយ អព្យាក្រឹតមួយ និង ដោយមានការគោរពទីចំពោះអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

១១. ឯកសារទាំងនេះ ដែលរួមគ្នាមកគឺជាដំណោះស្រាយរួមដែលជាគោលដៅរបស់សន្និសីទប៉ារីសនោះ ត្រូវបានបើកឡើង ដើម្បីឱ្យបណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទប៉ារីសនោះត្រូវបានបើកឡើង ដើម្បីឱ្យបណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទប៉ារីសចុះហត្ថលេខា ។ ចំពោះប្រទេសកម្ពុជា ឯកសារទាំងនេះនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខា ដោយសមាជិតទាំង ១២ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ដែលជាអង្គការស្របច្បាប់ និងជាប្រភពនៃអំណាចតែមួយគត់ តំណាងឱ្យ អធិតេយ្យភាព ឯករាជ្យ និង ឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជា ។

១២. បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្នើសុំឱ្យសហប្រធាននៃសន្និសីទបញ្ជូននូវ ច្បាប់ត្រឹមត្រូវមួយច្បាប់នៃឯកសារស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះ ជូនលោកអគ្គលេខាធិការ អ.ស.ប. ។

បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទ ស្នើដល់លោកអគ្គលេខាធិការឱ្យប្រកាន់យកនូវបទកំណត់សមស្រប ឱ្យដំណោះស្រាយរួមនេះ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិពិនិត្យយ៉ាងឆាប់បំផុត។ បណ្តារដ្ឋទាំងនេះសន្យាថា នឹងសហការយ៉ាងពេញទំហឹង ដើម្បីឱ្យដំណោះស្រាយរួមនេះត្រូវបានសម្រេច ហើយនឹងជួយនៅក្នុងការអនុវត្តដំណោះស្រាយនេះ ។

ជាពិសេស ដោយមើលឃើញនូវប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ ប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៃប្រទេសកម្ពុជា បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ បានសន្យាជំរុញ និង លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការគោរព និង ប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិង សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចមានចែងនៅក្នុងបណ្តាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ ដែលទាក់ទងដល់បញ្ហានេះ ហើយដែលបណ្តារដ្ឋនោះជាភាគីចូលរួមផងដែរ។

១៣. បណ្តារដ្ឋចូលរួមក្នុងសន្និសីទ ស្នើឱ្យគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ជួយសម្រួលការដោះលែងឈ្លើយសឹក និង អ្នកជាប់ឃុំឃាំងស៊ីវិលស្របតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួន ។ បណ្តារដ្ឋទាំងនេះត្រៀមនឹងជួយដល់គណៈកម្មាធិការ កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនៅក្នុងភារកិច្ចនេះ ។

១៤. បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទ សូមអញ្ជើញដល់បណ្តារដ្ឋផ្សេងទៀតឱ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជា និង ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីអធិបតេយ្យ

ភាព ឯករាជ្យ បូរណភាព និង ភាពមិនអាចរំលោភបាន នៃដែនដី អព្យាក្រឹតភាព និងឯកភាពជាតិរបស់ កម្ពុជា ។

១៥. ដោយពិនិត្យឃើញនូវសេចក្តីត្រូវការ ឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិដោយស៊ីសង្វាក់គ្នា ដើម្បីជួយដល់ការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ បណ្តារដ្ឋចូលរួមសន្និសីទអំពាវនាវដោយទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឱ្យផ្តល់នូវការគ្រាំទ្រជាសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុដោយសប្បុរសស្របតាមវិធានការដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីការស្តារ និង ការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ។

ដើម្បីជាសំអាង បណ្តាតំណាងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះ ។

ធ្វើនៅទីក្រុងប៉ារីស ថ្ងៃទី ២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩១ ជាពីរច្បាប់ជាភាសាចិន អង់គ្លេស បារាំង ខ្មែរ និង រុស្សី ដោយច្បាប់ជាសានីមួយៗមានតំលៃដូចគ្នា ។ ច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះនឹងត្រូវតំកល់ទុកនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង និង សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូណេស៊ី ។

ឯកសារពិគ្រោះ

១ ខៀវ ថវិកា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

២ នួន សុធិមន្ត នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

៣ ខៀវ ថវិកា ច្បាប់សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ